

사탐 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 문제편

사탐 · 정치와법 · 민주정치와 헌법 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

정치를 바라보는 다음 두 관점 (가), (나)에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

- (가) 정치란 국회, 정부, 법원 등 국가 기관이 정책을 결정하고 집행하는 활동이다.
- (나) 정치란 가정, 학교, 시민단체 등 인간의 사회생활 전반에서 발생하는 갈등을 조정하는 활동이다.

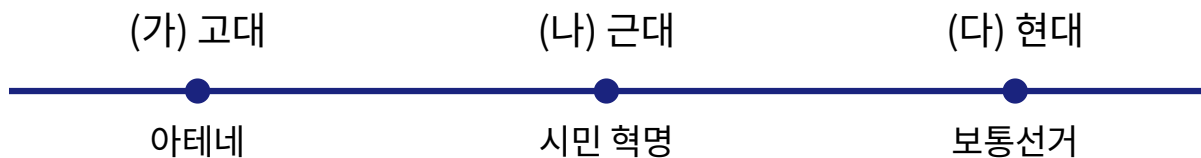
<보기>

- ㄱ. (가)는 국가 형성 이전에도 정치가 존재했다고 본다.
- ㄴ. (나)는 일상생활 속의 갈등 해결 과정을 정치로 인정한다.
- ㄷ. (가)는 (나)와 달리 소수 엘리트의 활동에 주목하는 경향이 있다.
- ㄹ. (나)는 (가)와 달리 정치의 주체를 국가 기관에 한정한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

[기본] 2

다음은 민주정치의 발전 단계를 나타낸 것이다. (가)~(다) 시기에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① (가)에서는 모든 성인 주민이 민회에 참여할 수 있었다.
- ② (나)에서는 재산·성별에 관계없이 보통 선거가 실시되었다.
- ③ (다)에서는 대의제가 폐지되고 직접 민주제만 시행되었다.
- ④ (가)는 직접 민주정치, (나)는 대의제를 기본으로 하였다.
- ⑤ (나)에서 (다)로 갈수록 참정권을 가진 계층의 범위가 축소되었다.

[기본] 3

법치주의의 유형 A, B에 대한 옳은 설명은? (단, A와 B는 각각 형식적 법치주의, 실질적 법치주의 중 하나이다.)

- A: 법이 정해진 절차에 따라 제정되었다면 그 내용의 정당성 여부와 관계없이 통치는 정당하다.
- B: 법은 절차의 적법성뿐만 아니라 그 목적과 내용이 인간의 존엄성과 기본권 보장에 부합해야 한다.

- ① A는 통치의 합법성과 정당성을 모두 강조한다.
- ② B는 '악법도 법'이라는 논리로 악용될 수 있다.
- ③ A는 B와 달리 기본권 보장을 법치주의의 목적으로 본다.
- ④ B는 오늘날 대다수 민주 국가가 지향하는 법치주의이다.
- ⑤ A와 B는 모두 법의 내용적 정당성을 필수 요건으로 본다.

[심화] 4

표는 근대 사회 계약론자 (가)~(다)의 견해를 정리한 것이다. 이에 대한 옳은 분석은?

질문	(가)	(나)	(다)
자연 상태를 '만인의 투쟁 상태'로 보는가?	예	아니요	아니요
국민의 저항권을 인정하는가?	아니요	예	예
직접 민주제를 이상적 정치 형태로 보는가?	아니요	아니요	예

- ① (가)는 국민 주권론에 근거하여 저항권을 강조하였다.
- ② (나)는 절대 군주제를 정당화하는 논리를 제공하였다.
- ③ (다)는 대표자에게 주권을 전면 양도하는 대의제를 옹호하였다.
- ④ (나)는 (다)와 달리 권력 분립을 통한 대의제를 지지하였다.
- ⑤ (가), (나), (다)는 모두 왕권신수설을 사상적 기반으로 삼았다.

[심화] 5

다음은 어느 나라의 헌법 조항 일부이다. 이를 통해 추론할 수 있는 헌법의 기능으로 가장 적절하지 않은 것은?

- 제1조 대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다.
- 제10조 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다.
- 제40조 입법권은 국회에, 제66조 행정권은 정부에, 제101조 사법권은 법원에 속한다.

- ① 제1조는 국가 권력의 정당성이 국민에게 있음을 밝혀 국가를 창설하는 기능을 한다.
- ② 제10조는 국민의 기본권을 보장하는 기능을 수행한다.
- ③ 제40·66·101조는 권력을 분립시켜 국가 권력을 제한하는 기능을 한다.
- ④ 헌법은 국가 최고 규범으로서 하위 법령의 제정 근거가 된다.
- ⑤ 제40·66·101조는 특정 기관에 권력을 집중시켜 통치의 효율성을 높이는 기능을 한다.

[킬러] 6

표는 정치를 바라보는 관점 A, B와 법치주의 유형 C, D를 특정 질문으로 구분한 것이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? (단, A·B는 넓은/좁은 의미, C·D는 형식적/실질적 법치주의 중 하나이다.)

질문 (정치의 의미)	A	B
정치의 주체를 국가 기관에 한정하는가?	예	아니요
국가 성립 이전 사회에도 정치가 존재한다고 보는가?	㉠	㉡

질문 (법치주의)	C	D
통치의 합법성만으로 정당성이 충족된다고 보는가?	예	아니요

<보기>

- ㉠. ㉠은 '아니요', ㉡은 '예'이다.
- ㉢. A는 소수 엘리트 중심의 국가 활동에 주목한다.
- ㉣. C는 법의 내용적 정당성까지 요구하는 실질적 법치주의이다.
- ㉤. D는 독재 권력이 통치를 합법적으로 포장하는 데 악용되기 쉽다.

- ① ㉠, ㉢
- ② ㉠, ㉣
- ③ ㉢, ㉣
- ④ ㉢, ㉤
- ⑤ ㉣, ㉤